

Segundo Conductor y Uso Profesional del Vehículo

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: COND-2C-PROF-01

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2026

Documento base: Condiciones Generales CG-AUTO-V2

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

13.1 Estructura y objeto del documento

Este documento se divide en dos partes diferenciadas. La Parte A, artículos 13.2 a 13.8, regula la figura del segundo conductor: declaración, condiciones de admisión, uso habitual frente a ocasional, conductores jóvenes y consecuencias de la conducción por personas no declaradas. La Parte B, artículos 13.9 a 13.15, regula el uso profesional del vehículo, delimitando qué actividades se incluyen en el uso particular, cuáles exigen declaración y sobreprima y cuáles quedan excluidas de cobertura.

Ambas partes desarrollan el artículo 12 de CG-AUTO-V2 y se complementan con COND-JOVEN-01 en materia de edad y antigüedad del permiso.

PARTE A. SEGUNDO CONDUCTOR

13.2 Concepto de segundo conductor

Se denomina segundo conductor a toda persona distinta del conductor principal declarado en condiciones particulares que, con autorización del tomador, utiliza el vehículo asegurado con carácter regular. No debe confundirse con el conductor esporádico ni con el conductor excluido nominativamente.

La póliza admite hasta tres (3) segundos conductores declarados sin coste de gestión. Cada uno debe identificarse con nombre, apellidos, documento de identidad, fecha de nacimiento y datos del permiso, incluida su fecha de expedición, de la que depende el régimen de conductores noveles.

13.3 Declaración y efectos

La declaración del segundo conductor puede realizarse en la contratación o con posterioridad, con efectos desde la fecha de solicitud. Se tramita en el área privada de cliente, en la mediación o en el teléfono 900 000 000, y da lugar a la emisión de suplemento y a la regularización de prima. La inclusión no altera el sistema de bonificación por siniestralidad, vinculado a la póliza y no a la persona, si bien los siniestros con culpa del segundo conductor penalizan el contrato en los mismos términos que los del conductor principal.

13.4 Uso habitual frente a uso ocasional

La calificación del uso determina la prima y, en caso de discrepancia, los efectos previstos en el artículo 13.7. Los criterios objetivos aplicados por la compañía son los siguientes:

- Uso habitual: más del cincuenta por ciento (50 %) de los desplazamientos o utilización superior a dos (2) días semanales de media anual. Exige declaración nominativa en todos los casos.
- Uso ocasional: utilización esporádica que no supere los quince (15) días al año ni dos (2) utilizaciones al mes. Exige declaración únicamente cuando el conductor sea joven o novel.
- Uso puntual de cortesía: préstamo aislado del vehículo a un tercero mayor de veinticinco años con más de dos años de permiso, que no requiere declaración y queda amparado por todas las garantías.

La compañía valorará la calificación real atendiendo al domicilio de estacionamiento, al kilometraje anual declarado, a la titularidad del vehículo y al historial de partes.

13.5 Segundo conductor joven o novel

Cuando el segundo conductor sea menor de veinticinco (25) años o cuente con menos de dos (2) años de antigüedad de permiso, se aplicará íntegramente el régimen del documento COND-JOVEN-01, incluidas las sobreprimas de sus cuadros y la franquicia adicional de seiscientos euros (600 €) por siniestro de daños propios ocurrido bajo su conducción.

La declaración de un segundo conductor joven no exige que este sea propietario del vehículo ni conviviente con el tomador, pero sí que exista relación acreditable de parentesco, convivencia o vinculación laboral. La compañía podrá solicitar documentación acreditativa antes de aceptar la inclusión.

13.6 Condiciones de admisión y supuestos denegables

La compañía puede denegar la inclusión de un segundo conductor, o condicionarla a franquicia específica, en los siguientes casos: permiso con antigüedad inferior a seis (6) meses; dos o más siniestros con culpa en los últimos veinticuatro (24) meses; retirada de permiso en los últimos treinta y seis (36) meses; y permiso extranjero no canjeado con residencia en España superior a seis meses. La denegación se comunicará por escrito en diez (10) días hábiles, con expresión de la causa, y no afectará al resto del contrato.

13.7 Conducción por persona no declarada

Cuando un siniestro se produzca mientras el vehículo es conducido por una persona que debiera haber sido declarada y no lo fue, la compañía aplicará la regla proporcional descrita en el artículo 12.7 de COND-JOVEN-01, reduciendo la prestación en función del cociente entre la prima satisfecha y la prima que hubiera correspondido.

Si el conductor no declarado figuraba como excluido nominativamente en las condiciones particulares, las garantías de suscripción voluntaria quedarán sin efecto para ese siniestro. Si medió dolo o culpa grave del tomador en la ocultación, la compañía quedará liberada de la prestación en dichas garantías.

En todos los supuestos anteriores, la indemnización a los terceros perjudicados por el seguro obligatorio de responsabilidad civil se abonará íntegramente, sin perjuicio de las acciones de repetición y de regularización de prima que legalmente correspondan, con el límite retroactivo de veinticuatro (24) meses.

13.8 Ejemplo práctico de la Parte A

Póliza PL-FICT-000123, vehículo 0000-XXX, conductor principal de cuarenta y cinco años. El cónyuge, de cuarenta y dos años, conduce tres días por semana sin haber sido declarado. Tras un siniestro con daños propios de 6.000 €, la compañía comprueba que la prima correspondiente habría sido de 560 € frente a los 500 € satisfechos. Se abona el 89,3 % de la indemnización, es decir, 5.358 € antes de franquicia. La regularización posterior de prima asciende a 60 € anuales.

PARTE B. USO PROFESIONAL DEL VEHÍCULO

13.9 Delimitación entre uso particular y uso profesional

El uso declarado del vehículo constituye un elemento esencial de la delimitación del riesgo. La póliza estándar de IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A. se emite para uso particular, entendido como el desplazamiento privado del asegurado y de su familia, incluidos los trayectos entre el domicilio y el centro de trabajo, los viajes de vacaciones y los desplazamientos de ocio.

El uso profesional comprende toda utilización del vehículo vinculada a una actividad económica, ya sea por cuenta propia o ajena, que exceda del simple trayecto de ida y vuelta al puesto de trabajo. Su existencia debe declararse en POL-GEN-AUTO y da lugar a la aplicación de la sobreprima del artículo 13.12.

13.10 Actividades incluidas en el uso particular

No requieren declaración adicional ni generan sobreprima las siguientes utilizaciones, que se consideran comprendidas en el uso particular:

- Los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo habitual, incluidos los realizados con compañeros a título gratuito o con reparto de gastos.
- Los desplazamientos ocasionales a reuniones, cursos de formación o gestiones administrativas relacionadas con el empleo, hasta treinta (30) días al año.
- El traslado de efectos personales, equipaje propio y herramientas de uso personal sin destino comercial.
- Los desplazamientos de voluntariado y actividades asociativas sin retribución.

13.11 Actividades que exigen declaración de uso profesional

Requieren declaración expresa y aceptación previa de la compañía, entre otras análogas: visita comercial y representación con desplazamiento diario; transporte de muestrarios, catálogos o mercancía propia de la empresa; asistencia técnica a domicilio; inspección, peritación y tasación; gestión de fincas y actividad inmobiliaria; y toda actividad con kilometraje anual superior a treinta y cinco mil (35.000) kilómetros.

El kilometraje anual declarado por defecto en uso particular es de veinte mil (20.000) kilómetros. Su superación reiterada en más de un cincuenta por ciento (50 %) sin comunicación previa podrá considerarse agravación del riesgo no declarada.

13.12 Sobreprimas por uso profesional

Modalidad de uso | Sobreprima | Declaración

Particular con desplazamiento al trabajo | 0 % | No requerida

Comercial con muestrario propio | 20 % | Obligatoria

Asistencia técnica a domicilio | 25 % | Obligatoria

Kilometraje superior a 35.000 km | 15 % | Obligatoria

Los recargos por uso profesional son acumulables con las sobreprimas por conductor joven previstas en COND-JOVEN-01, hasta un máximo conjunto del setenta por ciento (70 %) sobre la prima base.

13.13 Actividades excluidas de cobertura

Las siguientes actividades no son asegurable mediante esta póliza y su realización determina la ausencia de cobertura en todas las garantías de suscripción voluntaria, incluidos daños propios, lunas, incendio, robo, fenómenos meteorológicos y asistencia en carretera:

- a) El transporte remunerado de mercancías ajenas: paquetería, mensajería urbana, última milla y reparto para plataformas digitales.
- b) El reparto de comida a domicilio con contraprestación, cualquiera que sea la forma jurídica de la relación.
- c) El transporte remunerado de viajeros: taxi, arrendamiento con conductor, transporte escolar o sanitario.
- d) El alquiler del vehículo a terceros y la cesión de uso con contraprestación entre particulares.
- e) La enseñanza de la conducción y las prácticas de autoescuela.
- f) El uso como taller móvil, vehículo de sustitución de flota o servicios de seguridad y vigilancia.

- g) El transporte de mercancías peligrosas, inflamables o pirotécnicas (COB-INCENDIO-01, artículo 6.11).

Para estas actividades la compañía dispone de productos específicos de flotas y uso comercial, contratables a través de la red de mediación.

13.14 Consecuencias del uso no declarado

Si en el momento del siniestro se acredita que el vehículo estaba siendo utilizado para una actividad profesional declarable y no declarada, se aplicará la regla proporcional entre la prima satisfecha y la que hubiera correspondido, con la misma mecánica de cálculo prevista en el artículo 13.7.

Si la actividad figura entre las excluidas del artículo 13.13, no habrá cobertura en las garantías voluntarias, aunque el siniestro no ocurriera durante la prestación del servicio, siempre que se acredite que dicha actividad era el destino habitual del vehículo. La responsabilidad civil obligatoria frente a terceros se atenderá siempre, sin perjuicio del derecho de repetición.

La compañía podrá acreditar el uso real mediante el kilometraje de las revisiones, la rotulación del vehículo, la documentación del parte, la actividad declarada del tomador y cualquier otro medio de prueba admisible.

13.15 Ejemplos prácticos de la Parte B

Ejemplo 1. Un asegurado con póliza de uso particular sufre un accidente mientras realiza el reparto de pedidos para una plataforma de comida a domicilio. Los daños propios de 3.800 € no se indemnizan por aplicación del artículo 13.13.b. Los daños causados al tercero se abonan íntegramente por el seguro obligatorio.

Ejemplo 2. Un representante comercial declara uso profesional con muestrario y 40.000 kilómetros anuales. Su prima incorpora un recargo del 20 % más un 15 % por kilometraje. Un siniestro de granizo durante un desplazamiento laboral se indemniza con normalidad hasta el límite de 5.000 € de COB-METEO-01.

13.16 Referencias cruzadas

- CG-AUTO-V2 (vigente), artículo 12, y CG-AUTO-V1 (anterior).
- Conductores jóvenes y noveles: COND-JOVEN-01. Póliza: POL-GEN-AUTO.
- Siniestros: SIN-PROC-01. Asistencia: ASIST-CARRETERA-01.
- Garantías afectadas: COB-INCENDIO-01, COB-LUNAS-01, COB-METEO-01, COB-ROBO-01.
- Eléctricos e híbridos: VEH-ELEC-01 y VEH-HIB-01.